



PUTUSAN

Nomor 1683 K/Pid.Sus/2026

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AYU WARDHANI SECHATUR ROCHMANIA;**

Tempat Lahir : Sidoarjo;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/27 Maret 1996;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Town House J10, RT 066 RW 001, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 432 Ayat (2) Undang-Undang nomor 17 Tahun



2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 432 Ayat (1) Undang-Undang nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo tanggal 15 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU WARDHANI SECHATUR ROCHMANIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYU WARDHANI SECHATUR ROCHMANIA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa AYU WARDHANI SECHATUR ROCHMANIA tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1 Uang tunai Dollar Amerika \$100 (seratus dolar Amerika) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar yang ditotal sebesar \$7.300 (tujuh ribu tiga ratus dolar Amerika);

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 1 (satu) buah KTP dengan NIK 35730517059500051 atas nama Mochamad Baharudin Amin;
- 4.3 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3515131601930007 atas nama Achmad Farid Hamsyah;
- 4.4 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3515136703960002 atas nama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania;
- 4.5 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3311106512960002 atas nama Nur Indah Rahmawati;
- 4.6 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3573051102210001 dengan nama Kepala Keluarga Mochamad Baharudin Amin;
- 4.7 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor 0572/026/VI/2009 tanggal 12 Juni 2019 yang diterbitkan KUA Kedung Kandang;
- 4.8 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3573026004950001 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas;
- 4.9 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A10 warna ungu dengan Nomor IMEI 1 357080101412550 IMEI 2 357081101412558;
- 4.10 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi A3 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1 860707077689882 IMEI 2 860707077689890;
- 4.11 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V30 Pro dengan Nomor IMEI 1 867962069705997 IMEI 2 867962069705989;
- 4.12 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo X70 Pro warna *aurora down* dengan Nomor IMEI 1 867242059943571 IMEI 2 867242059943563;
- 4.13 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1918 warna *sonic blue* dengan Nomor IMEI 1 865992047942935 IMEI 2 865992047942927;
- 4.14 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A3s warna merah dengan Nomor IMEI 1 862326041713211 IMEI 2 862326041713203;
- 4.15 1 (satu) buah Paspor Nomor E8868276 atas nama Mochamad Baharudin Amin;
- 4.16 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama Mochamad Baharudin Amin dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.17 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Mochamad Baharudin Amin dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;
- 4.18 1 (satu) lembar *e-ticket* pesawat Batik Air Nomor 8162127829971 atas nama Amin/Mochamad Baharudin MR dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke Delhi, India;
- 4.19 1 (satu) lembar e-Visa Nomor *Application Id* I004W0E9DD24 atas nama Mochamad Baharudin Amin;
- 4.20 1 (satu) lembar bukti transfer BCA ke Nomor Rekening 8620651258 atas nama Mochamad Baharudin Amin;
- 4.21 1 (satu) buah Paspor Nomor E5782525 atas nama Achmad Farid Hamsyah;
- 4.22 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama Hamsyah/Achmad Farid MR dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;
- 4.23 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Hamsyah/Achmad Farid MR dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;
- 4.24 1 (satu) lembar e-Visa Nomor *Application Id* I004W116F424 atas nama Hamsyah Achmad Farid;
- 4.25 4 (empat) lembar bukti transfer pembayaran operasional;
- 4.26 3 (tiga) lembar print out CV Karya Bersama Mitra;
- 4.27 1 (satu) buah Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Rekening 0790599021 atas nama Achmad Farid Hamsyah;
- 4.28 1 (satu) buah Paspor Nomor E5782472 atas nama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania;
- 4.29 1 (satu) lembar e-Visa Nomor *Application Id* I04W12EE024 atas nama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania;
- 4.30 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama Rochmania/Ayu Wardhani Secha dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.31 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Rochmania/Ayu Wardhani Secha dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;
- 4.32 4 (empat) lembar bukti pembelian tiket pesawat melalui Traveloka dengan nomor pesanan 1194100193;
- 4.33 1 (satu) buah Paspor Nomor E868277 atas nama Nur Indah Rahmawati;
- 4.34 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama NUR INDAH RAHMAWATI dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;
- 4.35 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Nur Indah Rahmawati dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;
- 4.36 1 (satu) lembar e-Visa Nomor Application Id I004W0EFBD24 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas;
- 4.37 1 (satu) lembar e-*ticket* pesawat Batik Air Nomor 8162127829971 atas nama Hayuning Mas/Rina Alifia Mrs dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke Delhi, India;
- 4.38 1 (satu) buah Paspor Nomor E8868278 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas;
- 4.39 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;
- 4.40 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;
- 4.41 1 (satu) lembar e-*ticket* pesawat Batik Air Nomor 816212829973 atas nama Hayuning Mas/Rina Alifia Mrs dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke Delhi, India;
- 4.42 2 (dua) lembar Surat Permohonan Visa Medical di Rumah Sakit Jaypee India;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.43 1 (satu) lembar Apostille yang dikeluarkan oleh Kemenkumham diperlukan untuk legalitas Kartu Keluarga di negara asing yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2024;
- 4.44 1 (satu) lembar Apostille yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI diperlukan untuk legalitas buku nikah di Negara Asing yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2024;
- 4.45 1 (satu) buah Kartu ATM Xpresi BCA dengan Nomor Rekening 5680501482 atas nama Rina Alifia Hayuningtyas;
- 4.46 3 (tiga) lembar bukti transfer dari aplikasi Jenius dengan nama Siti Nurul H ke Rina Alifya Hayuning Mas;
- 4.47 2 (dua) lembar mutasi Rekening Tahapan Xpresi BCA Nomor Rekening 0790599021 bulan Oktober 2024 yang telah dilegalisir atas nama Achmad Farid Hamsyah;
- 4.48 1 (satu) lembar *print out* permohonan Visa Medical Treatment di Jaypee Hospital India Ref. No. JHP/13781/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024 atas nama pasien Suryani Mappe dan pendonor Rina Alifia Hayuning Mas;
- 4.49 2 (dua) lembar rekening korban Tahapan BCA Nomor Rekening 8620651258 atas nama Mochamad Baharudin Amin periode bulan Oktober 2024 dan bulan November 2024 yang telah dilegalisir;
- 4.50 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Jenius BTPN bulan Oktober 2024 yang telah dilegalisir dengan Nomor Rekening 90011554206 atas nama Siti Nurul Haliza;
- 4.51 2 (dua) lembar mutasi Rekening BCA bulan November 2024 yang telah dilegalisir dengan Nomor Rekening 3905133777 atas nama Megarezky Mart CV Manggala;
- 4.52 1 (satu) lembar *print out* sertifikat atas nama Achmad Farid Hamsyah sebagai perwakilan pemasaran dari Jaypee Hospital Noida di India;
- Terkait dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mochamad Baharudin Amin;
5. Menetapkan pula agar Terdakwa AYU WARDHANI SECHATUR ROCHMANIA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 273/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU WARDHANI SECHATUR ROCHMANIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 52 selengkapnya sebagaimana di dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Juli 2025;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1629/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 29 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 273/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Agustus 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/Akta.Pid/2025/PN Sda *juncto* Nomor 273/Pid.Sus/2025/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 20 Oktober 2025 yang dikirim melalui surat tercatat dan diterima pada tanggal 21 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 November 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum, pertimbangan *judex facti* haruslah diubah mengenai penerapan pasal dan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, guna asas keadilan dalam perkara pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan mohon dihukum sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, *judex juris* terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026,
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Primair tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, bahwa pada tanggal 9 November 2024 tersebut, Terdakwa bersama suaminya Achmad Farid dan Saksi Mochamad Baharudin Amin serta Saksi Rina Alifia Hayuning Mas dan Saksi Nur Indah Rahmawati bertempat di Bandara Udara Internasional Juanda hendak melakukan perjalanan menuju ke negara India tersebut dihentikan dan diamankan oleh Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
- Bahwa awalnya Saksi Mochamad Baharudin Amin dan Saksi Rina Alifia Hayuning Mas (pasangan suami istri) berniat untuk mendonorkan ginjal milik Saksi Rina Alifia Hayuning Mas tersebut dengan mengharapkan imbalan sejumlah uang, lalu sekitar bulan Agustus 2024 Saksi Mochamad

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baharudin Amin melakukan *chat messenger* di grup Facebook dengan nama Kumpulan Pasien Hemodialisis dimana sebagai anggota grup tersebut adalah Terdakwa dan selanjutnya Saksi Mochamad Baharudin Amin mengatakan bahwa istrinya yaitu Saksi Rina Alifia Hayuning Mas akan melakukan pendonoran ginjal;

- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan September 2024 Saksi Siti Nurul Haliza alias Nunu yang sedang mencari informasi adanya transplantasi ginjal di grup Facebook melihat postingan anonim yang berisikan "Siapa donor wanita 29 tahun golongan darah O", lalu Saksi Siti Nurul Haliza alias Nunu mengomentari postingan tersebut dengan kalimat "Minta nomor WA", sehingga Saksi Siti Nurul Haliza alias Nunu berkomunikasi dengan Saksi Mochamad Baharudin Amin melalui WhatsApp dengan nomor 0895326152942 dan diketahui bahwa Saksi Siti Nurul Haliza alias Nunu tersebut tinggal di Makassar dan sedang mencari pendonor ginjal untuk ibunya yang bernama Suryani dan menginginkan untuk dapat dilakukan proses donor ginjal di luar negeri, kemudian Saksi Mochamad Baharudin Amin mengatakan bahwa memiliki kenalan untuk melakukan operasi tersebut di India yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2024 suami Terdakwa yang bernama Achmad Farid dan Saksi Mochamad Baharudin Amin serta Saksi Rina Alifia Hayuning Mas diundang oleh Saksi Siti Nurul Haliza alias Nunu tersebut ke rumahnya yang ada di Makassar untuk menjelaskan tentang operasi transplantasi ginjal di luar negeri mencakup harga, waktu, tempat tinggal, makan hingga akomodasi dan didapatkan kesepakatan antara suami Terdakwa maupun Saksi Mochamad Baharudin Amin saksi Rina Alifia Hayuning Mas dengan Saksi Siti Nurul Haliza alias Nunu untuk biaya dan akomodasi transplantasi ginjal tersebut sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk uang kompensasi tranplantasi ginjal kepada kepada Mochamad Baharudin Amin dan Rina istrinya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang merupakan kesepakatan antara Saksi Mochamad Baharudin Amin dan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina istrinya dengan saksi Saksi Siti Nurul Haliza alias Nunu dan kakaknya. Adapun terhadap uang tersebut telah dibayarkan kepada Saksi Mochamad Baharudin Amin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Rekening BCA Nomor 3905133777 pada tanggal 27 Oktober 2024 dan pada tanggal 8 November 2024, sedangkan sisanya sesuai kesepakatan akan diberikan dikemudian hari setelah selesai operasi transplantasi ginjal dan penyerahannya akan dilakukan di Jaippee Hospital New Delhi;

- Bahwa selain itu untuk biaya Jaippee Hospital New Delhi, kebutuhan selama tinggal di India, akomodasi, tiket, pembuatan paspor, visa, dan lain-lain juga disiapkan uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan fee suami Terdakwa dimana uang tersebut telah dibayarkan kepada suami Terdakwa melalui transfer ke Rekening BCA Nomor 3680501482 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk kelancaran dalam berkomunikasi selama di India tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa memposting di grup Facebook dengan nama "Info lowongan kerja Jawa Tengah", yang membutuhkan *translator* guna menemani selama berada di India hingga akhirnya Saksi Nur Indah Rahmawati mengajukan diri dengan kesepakatan gaji sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2024 Terdakwa mengurus visa dan paspor sebagai syarat perjalanan ke luar negeri untuk Terdakwa dan suaminya, Saksi Mochamad Baharudin Amin, Saksi Rina Alifia Hayuning Mas, Saksi Nur Indah Rahmawati dengan menggunakan uang yang sebelumnya telah diterima dari Saksi Siti Nurul Haliza alias Nunu;
- Bahwa untuk keberangkatan menuju India, suami Terdakwa dan Terdakwa melakukan pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi Traveloka yaitu atas nama Achmad Farid Hamsyah, Ayu Wardhani Sechatur Rochmania, Mochamad Baharudin Amin, Rina Alifia Hayuning Mas dan Nur Indah Rahmawati, dengan keberangkatan dari Bandara Udara Internasional Juanda yaitu pada tanggal 9 November 2024 pukul 08.40 WIB tujuan Indira

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandhi International Airport (DEL) dengan transit di Kuala Lumpur Malaysia;

- Bahwa sebagaimana tanggal keberangkatan yang sudah ditentukan yaitu tanggal 9 November 2024 tersebut, Terdakwa dan suaminya bersama Saksi Mochamad Baharudin Amin serta Saksi Rina Alifia Hayuning Mas dan Saksi Nur Indah Rahmawati bertempat di Bandara Udara Internasional Juanda hendak melakukan perjalanan menuju ke Negara India tersebut dihentikan dan diamankan oleh Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang Yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Ayat (3) huruf C "Terindikasi akan menggunakan DPRI (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia) untuk perjalanan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan", kemudian Terdakwa dan suaminya bersama Saksi Mochamad Baharudin Amin dan Saksi Rina Alifia Hayuning Mas dan Saksi Nur Indah Rahmawati tersebut dibawa dan diserahkan kepada pihak Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dan suaminya sesuai dengan kesepakatan dengan Saksi Nurul Haliza alias Nunu adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu Terdakwa dan suaminya juga mengelola uang operasional yang jumlahnya yaitu sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana uang dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah suami Terdakwa terima dari Saksi Nurul Haliza alias Nunu;
- Bahwa suami Terdakwa menerima konsultasi dari Mochamad Baharudin Amin melalui *messenger* yang kenal melalui aplikasi Facebook dalam grup jual beli atau donor ginjal kemudian Saksi Mochamad Baharudin Amin menanyakan apakah benar harga pasaran ginjal harganya mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian dijawab suami Terdakwa tidak benar harganya ginjal di pasaran sekitar Rp150.000.000,00 (seratus

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian setelah Saksi Mochamad Baharudin Amin menjalin komunikasi dengan Saksi Nunu yang akan membeli atau membutuhkan organ ginjal, kemudian Saksi Mochamad Baharudin Amin konsultasi dengan suami Terdakwa mengenai prosedur transplantasi ginjal yang selanjutnya Saksi Mochamad Baharudin Amin merekomendasikan suami Terdakwa yang bernama Achmad Farid sebagai mediator dan fasilitator transplantasi ginjal di Rumah Sakit Jaypee India kepada Saksi Nunu dan dari percakapan tersebut suami Terdakwa dan Terdakwa sudah mengetahui tujuan dari Saksi Mochamad Baharudin Amin adalah untuk menjual ginjal istrinya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada legalitas resmi yang dikeluarkan dinas terkait bahwa CV Karya Bersama Mitra (*health consultation service, financial consultation service and travel*) merupakan jasa pendamping transplantasi, dan seharusnya kegunaan CV yang suami Terdakwa miliki adalah CV yang bergerak dibidang rental mobil dan *supply material*. Bahwa nama asli CV yang suami Terdakwa miliki adalah CV Karya Bersama Mitra namun kegunaannya adalah dibidang rental mobil dan *supply material* pada bulan Juli 2021, namun suami Terdakwa ganti bergerak di bidang *health consultation service, financial consultation service and travel* agar Saksi Bahcrudin dan Nunu percaya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 432 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa *judex facti* dalam putusannya telah menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* belum memberikan pertimbangan keadaan yang komprehensif, belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan Pasal 432 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengenai ketentuan tentang hilangnya batas minimal pidana penjara dan pidana denda, serta ketentuan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda yang diubah menjadi kumulatif alternatif, dengan demikian putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1629/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 29 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 273/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Agustus 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 432 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 345 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1629/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 29 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 273/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Agustus 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 Februari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1683 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andhika Perdana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

ttd.
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Andhika Perdana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001